

1503644-02.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... pugnou pela desclassificação do delito de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei de Drogas) para o delito de consumo de substâncias ilícitas (artigo 28 da Lei de Drogas).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas encontram-se totalmente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/02), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503644-02.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503644-02.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GRÉGORY THAYNER SILVA CRISPIM

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

GREGORY THAYNER SILVA CRISPIM, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 13h30min, na rua Waldemar Moraes, 1.301, BL 3B, apartamento 34, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo e mantinha sob sua guarda, sem autorização legal e para fins de comercialização, 27,43g de "cannabis sativa L" (maconha), conforme laudo

pericial de páginas 15/18 e exame químico toxicológico de páginas 72/73 e 0,30g "cocaína", na forma de pedra de crack, embalada por segmento plástico, conforme laudo pericial de páginas 19/22 e exame químico toxicológico de páginas 72/73. Além disso, ele estava na posse de R\$8,00 em dinheiro, uma faca e uma tesoura com resquícios de maconha, conforme comprovado pelo laudo de páginas 74/76 e um telefone celular da marca "Nokia", cuja perícia encontra-se encartada às páginas 78/83, demonstrando sua relação com comércio de drogas (boletim de ocorrência de páginas 08/10 e auto de exibição e apreensão de páginas 12/13).

Notificado, o réu apresentou defesa, com recebimento da denúncia e indeferimento da realização de exame para verificação de dependência toxicológica.

Em juízo foi inquirida uma testemunha e realizado o interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

Por fim, a defesa pugnou pela desclassificação do delito de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei de Drogas) para o delito de consumo de substâncias ilícitas (artigo 28 da Lei de Drogas).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas encontram-se totalmente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 12/13) e pelos laudos de exame químico toxicológico definitivo (páginas 73), laudo pericial de celular (páginas 78/83) e pela prova oral.

A testemunha Cleverson Rodrigues Lopes, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia, via COPOM, de que havia uma pessoa de cor escura, usando camiseta branca e calça jeans, vendendo droga, indicando-se o local, e que escondia a droga em um forro perto da caixa d'água. Quando chegou ao ponto indicado, avistou o réu na escada, mexendo em um celular, e, ao avistar a polícia, ele correu, deixando cair o celular e entrando no apartamento. Foi em direção ao banheiro, tirou algo do bolso, colocou no vaso e deu descarga, mas deixou cair do bolso um pouco de maconha. No celular, havia uma conversa com uma pessoa sobre traficância. Em revista, localizou na posse do réu oito reais. Foram encontrados alguns apetrechos com resquícios de droga.

Em essência, seu depoimento confirma o que já fora narrado por si próprio e por seu companheiro de farda Vinícius Pelops dos Santos Fuentes quando da elaboração do Boletim de Ocorrência (páginas 03 e 05).

Por fim, o réu disse que estava em sua residência e que tinha feito contato com seu primo para fazerem uso de drogas. Abriu a porta e se deparou com a polícia perto da caixa d'água. Indagado pelo policial Cleverson se havia droga, disse que sim e o autorizou a entrar no apartamento. Foram encontradas 27 gramas de maconha e uma porção de crack. Não jogou droga no vaso sanitário.

Ao término da instrução criminal, a prova é por demais segura para embasar um decreto condenatório.

De plano, infere-se nada haver nos autos que lance alguma sombra de dúvida acerca da veracidade da palavra dos policiais, não se percebendo qualquer razão minimamente plausível para que tenham mentido em juízo simplesmente no intuito de

incriminar falsamente o acusado, correndo o risco de serem, eles próprios, processados criminalmente. Além disso, fossem inventar uma história com tal escopo, e teriam inventado uma na qual o réu tivesse sido pego na posse direta do entorpecente, e não uma na qual não a vinculação dele com a droga é meramente indireta. Assim, a própria dinâmica da narrativa confere verossimilhança à versão dos milicianos, que, não infirmada por nenhum outro elemento de prova, merece ser acolhida como expressão da verdade dos fatos.

Outrossim, as mensagens que constavam de seu aparelho celular (páginas 78 e seguintes), são fortemente indicativas de crime de tráfico, havendo inclusive advertência vinda de seu primo de que uma viatura policial estava nas imediações (página 80), sendo que as explicações dadas pelo réu a elas foram pouco convincentes.

Portanto, tomando a palavra do policial como descrição da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado. A conjugação da droga, denúncia, com a fuga do réu, a tentativa de se livrar do entorpecente e as mensagens mencionadas não deixa espaço para dúvidas razoáveis acerca de que ele efetivamente estava traficando entorpecentes.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

1ª Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal: 05 anos de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (páginas 105/106 – feito nº 0010296-85.2017.8.26.0196; página 106 – feito nº 0016400-30.2016.8.26.0196; páginas 106/107 – feito nº 0006248-85.2019.8.26.0496; página 107 – feito 0007590-68.2018.8.26.0496; página 108 – feito nº 0010296-85.2017.8.26.0196; páginas 108/109 – feito nº 0010327-08.2017.8.26.0196), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão.

Terceira fase: Diante da reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva a pena do réu em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada, mas com base igualmente na reincidência.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu GREGORY THAYNER SILVA CRISPIM como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime inicial aplicados, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo respondido o feito preso, seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Quanto aos objetos apreendidos (celular, tesoura e faca), não comprovada sua origem ilícita seja ele restituído a quem de direito. Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº

11.343/06.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição da droga apreendida.

O réu arcará, se o caso, com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo quarto, parágrafo nono, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, eventual gratuidade da assistência judiciária.

P. R. I. C..

Franca, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA